

1500273-47.2019.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial: 172/2019

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRESSA NATALI PAVAO CANDIDO

Data da Audiência:

02/02/2022

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 14h27min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR GAVAZZI CESAR, MM Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

3ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, ., Vila Affine - CEP 19700-000, Fone: (18)3361-2844,

Paraguacu Paulista-SP - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500273-47.2019.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial: 172/2019

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRESSA NATALI PAVAO CANDIDO

Data da Audiência:

02/02/2022

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 14h27min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR GAVAZZI CESAR, MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, comigo escrevente de sala, foi aberta a Audiência Mista de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação supramencionada e entre as partes referidas, realizada na modalidade de teleconferência, inteiramente gravada, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. A fim de que não se alegue qualquer nulidade em relação à audiência ser realizada de forma virtual, consigno que este juízo em todas as audiências neste formato tem tomado as cautelas necessárias para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e para que elas não escutem os depoimentos umas das outras, mesmo diante das limitações que a condução da audiência de forma

virtual impõe. Apregoadas, compareceram o Exmo. Sr. Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Coury Souza Meirelles, o defensor constituído, Dr. Marcos Escobar Gomes Pereira, bem como a acusada. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos de Wanderson Maximilian Ortiz Albuquerque e Rafael Donizeti de Alcântara, testemunhas comuns, seguido do interrogatório da ré, em mídia digital. Pelas partes nada foi requerido na fase do art. 402, do CPP. Pelo MM Juiz foi dito: "1. Declaro encerrada a instrução. 2. Concedo às partes a palavra para alegações finais orais". Pelo Ministério Público foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais em mídia digital". Pela Defesa foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais em mídia digital". Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "ANDRESSA NATALI PAVAO CANDIDO foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06 (Lei Antidrogas), porque na noite de 24 de agosto de 2019, por volta das 23h53min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Julião", localizado na avenida Galdino nº 1222, neste município e comarca, teria trazido consigo, guardado e tido em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 3,77 de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e laudos de constatação provisória (fls. 33/35) e definitivo da droga (fls. 63/65). A ré foi devidamente notificada (fls. 175) e apresentou defesa prévia (fls. 185/187). Recebida a denúncia (fls. 194/195), por não se vislumbrar qualquer hipótese de absolvição sumária, procedeu-se a instrução processual, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada. O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que se busca apurar a responsabilidade criminal da ré pela prática dos fatos narrados na denúncia. Registre-se, de início, que o processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito. Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia. O "caput" do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas ao comércio e a movimentação substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o objeto jurídico é a saúde pública. Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/08/2015). Pois bem. A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 16/18, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 19/20, pelos laudos de entorpecente de fls. 35/37 e 255/257, e pela prova oral coligida em juízo. A autoria também é inconteste, recaindo sem pairar dúvidas sobre o acusado. Vejamos. Ao ser interrogado em juízo, a ré ANDRESSA NATALI PAVAO CANDIDO confessou a prática delitiva. Afirmou que era viciada em maconha desde os quinze anos de idade e me vi desesperada sem serviço e sem nada e

acabei pegando droga para fazer a venda. A droga encontrada na minha posse era destinada ao comércio. No entanto, não conheço quem seria "Rafael" citado pelos policiais. Tenho filhos pequenos e reorganizei minha vida. Trabalho fazendo faxinas e não faço mais o uso de entorpecentes. No curso da audiência de instrução também foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A testemunha WANDERSON MAXIMILIAN ORTIZ ALBUQUERQUE, Policial Militar, esclareceu em juízo que atendeu a ocorrência. No dia, houve uma denúncia, via COPOM, informando que Andressa estaria no "Bar do Julião" traficando drogas. A ré é conhecida por essa prática e o local é amplamente conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Foi realizada abordagem e buscas pessoais, realizada por uma Policial feminina, concretizando-se a denúncia. Encontramos uma porção de maconha dentro do seu tênis. Ao chegarmos ao local, ela estava no bar, junto com outras pessoas. Havia outras moças, mas as características repassadas deixam claro que era ela. Nenhum apetrecho relacionado ao tráfico foi localizado, apenas droga embalada, dinheiro e um telefone celular. Depois, nos deslocamos até a residência da ré, que indicou onde se encontrava o restante do entorpecente, franqueando o ingresso no imóvel. Ela afirmou que cada porção de drogas era vendida por R\$ 5,00. No momento da abordagem, ela não ofereceu resistência. Ela disse que precisava do dinheiro para sobreviver. Ela confessou espontaneamente e confirmou onde era sua residência. Ainda, informa que após a localização do entorpecente, quando indagada, a indiciada veio a confessar que estaria vendendo drogas para a pessoa de Rafael da "Vila Nova", e que teria pego quarenta porções e que já teria vendido trinta e cinco porções. As quatro porções localizadas na residência estava dentro de um guarda-roupas. A testemunha RAFAEL DONIZETI DE ALCANTARA, Policial Militar, por seu turno, corroborou integralmente os relatos de Luís Rogério. Realizando-se um cotejo da prova coligida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, denota-se que a ré efetivamente praticou a conduta criminosa descrita na denúncia, sendo certo que, nas condições de tempo e local descritas a ré efetivamente trouxe consigo, guardou e tinha em depósito para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 3,77 de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha". Nesse sentido, nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas são seguros e uníssonos, apontando para a materialidade e autoria do delito, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à procedência da pretensão acusatória. Não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes públicos. Frise-se que os Policiais Militares gozam de presunção de legitimidade no tocante aos atos decorrentes do exercício da função que desenvolvem, garantindo normal credibilidade aos seus depoimentos. Nesse contexto, não existe dispositivo legal que vede aos agentes policiais servirem como testemunhas. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente. Assim, a atuação dos agentes públicos revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Seria verdadeiro um contrassenso o Estado conferir-lhes atribuição para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse qualquer crédito quando, perante o Estado-juíz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...)" 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação

do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a reavaliação probatória. 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido" (HC 262.582/RS,

Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).

Ademais, a ré confessou espontaneamente a prática do delito, confirmando integralmente a prática delitiva e a dinâmica narrada na denúncia. Por fim, após a realização de perícia definitiva nos entorpecentes apreendidos, confirmou-se tratar de cinco diminutas porções, com massa líquida de 3,77 de Cannabis Sativa L, sendo detectada a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017). Além disso, o conjunto de circunstâncias verificadas no momento da apreensão, devidamente demonstradas nos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a forma de acondicionamento do entorpecente; (c) as circunstâncias em que se deu a prisão da ré, após obtenção de informações sobre sua atividade ilícita, desenvolvida em local largamente conhecido como ponto de venda de drogas e (d) confirmação da acusada da destinação do entorpecente. Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Não há evidências, ademais, de que a droga estivesse com a acusada apenas para uso próprio, pelas razões já expostas nesta decisão. Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso o crime de maior gravidade. Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil à acusada. Conclui-se, portanto, que a acusada era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-la, motivo pelo qual deve ser responsabilizado penalmente por sua conduta. Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 5º, da Constituição Federal e ao critério trifásico estatuído no art. 68, do Código Penal. Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima) anoto que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não haver nada que desborde do esperado para a espécie. Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes. Incide a atenuante da confissão espontânea, que deixa de ser valorada, já que a pena se encontra fixada no mínimo legal. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem observadas. Entendo cabível, no entanto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ("tráfico privilegiado"), porquanto se trata de acusada primária e que não ostenta maus antecedentes. Assim, não havendo nos autos qualquer indicativo categórico de que a ré se dedique a atividades criminosas ou que integre associação criminosa, a redução de pena será no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Assim, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa no piso (1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do crime), pois não há elementos suficientes nos autos para aferir a capacidade econômica da ré (artigos 49, §1º e 60, ambos do CP). Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo, para tanto, o magistrado observar as regras previstas nos artigos 33 e 59 do Código Penal (Nesse sentido: HC 234025/SP, Rel. Ministro Ericson Marinho, Desembargador Convocado do TJSP, DJE 15/10/2015). Assim, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo que o regime adequado para o início de cumprimento da pena é o aberto. Frise-se, outrossim, que de acordo com a jurisprudência consolidada pelos Tribunais

Superiores, o chamado "tráfico privilegiado", previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não é considerado crime equiparado a hediondo, razão pela qual encontra-se cancelada a Súmula 512/STJ (Nesse sentido: STF. Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016 - Noticiado no Info 831 e STJ. 3ª Seção. Pet 11796/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016 - recurso repetitivo - Noticiado no Info 595). Afastada a hediondez e reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (Nesse sentido: STJ HC 213113/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJE 22/09/2015; HC 266190/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJE 15/09/2015, HC 311010/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, DJE 17/08/2015, HC 314207/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJE 13/04/2015). Deste modo, vislumbro presentes os requisitos do art. 44, do CP e substituo a pena privativa de liberdade ora imposta por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 01 (um) salário-mínimo à entidade assistencial cadastrada neste juízo e ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação, na forma indicada pelo Juízo da Execução. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré ANDRESSA NATALI PAVAO CANDIDO, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a unidade no mínimo legal, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) restritiva de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social e ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, na forma indicada pelo Juízo da Execução. Ressalte-se que, em caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito ora impostas, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime aberto, nos moldes fixados anteriormente. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (artigo 387, §1º do CPP), haja vista não subsistirem os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), considerando o quantum e a natureza da pena fixa. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do CPP), isentando-a desde já do seu pagamento, por estar assistido por Advogado Dativo. Expeça-se certidões de honorários. Caso ainda não tenha ocorrido, providencie-se a incineração da droga apreendida, nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/06, com as cautelas de praxe. Decreto a perda dos bens e valores eventualmente apreendidos nos autos em favor da União. Após o trânsito em julgado: a) Intime-se a ré para o recolhimento da pena de multa, nos termos do art. 686, do CPP; b) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; c) Oficie-se ao TRE, para os fins do inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal; d) Expeçam-se as guias e ofícios necessários para a execução das penas impostas. Cumpridas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo". Publicada em audiência, as partes abdicaram do prazo recursal, razão pela qual a sentença transitou em julgado nesta data. Saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se, remetendo-se os autos ao arquivo, após o cumprimento das determinações contidas na sentença e com as cautelas de estilo". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai regularmente assinado. Eu, Paula Pais Gonçalves, digitei e subscrevi.